

هندسة الدلالات واستنباط الأحكام من النص الشرعي

تشرح العناصر اللغوية المشتركة في
علم الأصول

تشرح الأدوات اللغوية المشتركة في الدليل اللفظي



آليات الاستدلال على شمول الحكم الشرعي

وجه المقارنة	الإطلاق	أدوات العموم
الآلية	طريقة سلبية (السكوت وعدم التقييد)	طريقة إيجابية (استخدام لفظ مخصص)
الأداة اللغوية	الكلمة مجردة (مثل: أحل الله البيع)	ألفاظ مخصصة (مثل: احترم كل عادل)
طبيعة الدلالة	مستنبطة ضمناً من قرينة الحكمة	موضوعة في اللغة خصيصاً للشمول

استكشاف الشمول من السكوت عبر قرينة الحكمة

المتكلم في مقام البيان

إرادة المتكلم توضيح تمام مراده من الحكم الشرعي.



السكوت عن القيد

عدم إرفاق الكلمة بأي صفة (مثل: ذكر الجار دون قيد المسلم).



استكشاف الشمول

استنتاج أن القيد غير مراد، وإلا كان إخفاؤه خلافاً لظاهر الحال.

الخلافاً الأصولي في دلالة الجمع المعرّف باللام



الرأي الثاني: إطلاق سلبي فقط

- اللام لا تفيد العموم بطبيعتها اللغوية.
- الشمول يُفهم من تجرّد الكلمة عن القيود تماماً كالمفرد.

الرأي الأول: أداة عموم إيجابية

- دخول اللام يحول الكلمة لأداة شمول ككلمة كُلّ.
- مثال: أوفوا بالعقود تفيد العموم بصيغتها.



أداة الشرط تربط جملاً تامة فتحولها إلى جمل ناقصة لتشكل معاً كتلة مشروطة واحدة.

الدلالات المزدوجة للجملة الشرطية

المدلول الإيجابي (المنطوق)

- ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط.
- مثال: وجوب الصلاة عند زوال الشمس.

الجملة الشرطية

المدلول السلبي (المفهوم)

- انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط.
- مثال: عدم وجوب الصلاة قبل الزوال.

متى ينتج عن التقييد اللفظي مدلول سلبي؟

نوع الأداة ومثالها	العائد التقييدي	النتيجة الأصولية
مفهوم الغاية (صم حتى تغيب الشمس)	القيد يعود إلى الحكم الشرعي مباشرة (الوجوب)	يثبت له المفهوم السلبي (ينتفي الوجوب بعد المغيب)
مفهوم الوصف (أكرم الفقير العادل)	القيد يعود إلى موضوع الحكم (الفقير)	لا دلالة له على المفهوم (لا ينتفي الحكم عن غير العادل)

خريطة تدفق استنباط الحكم من الدليل اللفظي

